



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0095478-26.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 9525/2016 - 10º Distrito Policial - Penha, 1526/2016 - 10º Distrito Policial - Penha**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ERICK SANTANA SOARES RAMOS e outro**
 Data da Audiência: **22/03/2017**

Réu Preso

TERMO DE DELIBERAÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Pela Defensoria Pública foi dito, em RESPOSTA À ACUSAÇÃO "MMª Juíza, a defesa protesta, desde já, pela inocência do réu, reservando a contraposição dos fatos a momento oportuno. Arrola as mesmas testemunhas da acusação, ressaltando o direito a eventual substituição ou complementação". **Pela MMª. Juíza foi dito que:** Analisada a resposta à acusação, ratifico o recebimento da denúncia. Nos termos do art. 402 do CPP, com a redação dada pela Lei 11719/08, foi indagado ao Ministério Público, e a Defesa se havia alguma diligência a ser requerida, ao que todos responderam negativamente. Abra-se a palavra ao Ministério Público e após a Defesa para alegações orais. **Pelo(a) representante do Ministério Público foi dito que:** Consta da denúncia que Erick Santana Soares Ramos e José Rinaldo dos Santos, previamente associados para a prática de tráfico de drogas, trouxeram consigo e guardaram o total de 110,0 g de cocaína e 549,1 g de maconha, drogas causadoras de dependência física e psíquica relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, Soares e Santos exploravam em conjunto um ponto de comércio de entorpecentes, no qual o primeiro atendia inicialmente e revistava os consumidores e os encaminhava ao segundo, que entregava os pedidos e recebia os pagamentos. Assim, Santos, postado na via pública, portava cinco porções individuais de cocaína em pó, sete de crack e seis de maconha, ao lado de Ramos, e ambos mantinham mais 48 porções individuais de cocaína em pó, 396 de crack e 312 de maconha em uma mochila em um


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

barraco próximo, tudo sem licença prévia da autoridade competente (art. 31 da Lei nº 11.343/06), para fornecimento a consumo. Investigando denúncia de tráfico de drogas no local, policiais civis, passando-se por consumidores, se aproximaram e pediram uma porção de cocaína em pó a Ramos. Ele os mandou levantarem a camisa e os encaminhou a Santos, que pegou a droga para entregar. Os investigadores então se identificaram, detiveram os réus e, em revista pessoal, encontraram mais quatro porções de cocaína em pó, sete de crack e seis de maconha, além de R\$ 40,00 já arrecadados. Ramos não tinha nada de ilícito. Populares que não quiseram se identificar apontaram aos policiais um barraco próximo, onde os acusados armazenavam o restante das drogas, que foram efetivamente lá encontradas. A materialidade do fato está demonstrada no auto de fls. 29/30 e nos laudos de fls. 32/33 e 119/120. Após silenciarem no procedimento inquisitivo, os réus admitiram em Juízo que traficavam os entorpecentes encontrados com Santos, negando qualquer vinculação com o que se encontrou no barraco. Mas o conjunto probatório indica que eles tinham a posse de tudo. Na esteira da prova material, as palavras dos policiais são essencialmente precisas, seguras e coincidentes, na fase indiciária e no contraditório, no sentido de que, passando-se por usuários, foram revistados por Ramos, que os encaminhou a Santos, o qual portava parte das drogas. Asseveraram ainda os investigadores que, graças a informações de circunstâncias, encontraram o restante dos entorpecentes, tudo justamente nas circunstâncias descritas na inicial acusatória. Ambos esclareceram também que, segundo os circunstâncias, o barraco apontado era vinculado àquele ponto de venda, de modo que os réus tinham a posse da totalidade das drogas. É desde há muito assente que os relatos dos agentes da Polícia comportam a aceitação dos testemunhos em geral, até que se demonstre razão concreta de suspeição (cf: Ap. n. 990.09.297118-2 – 16ª C. de Dir. Crim. – j. 23.03.2010 – rel. Des. PEDRO MENIN), do que sequer se cogita na espécie. Afinal, os policiais nem mesmo conheciam Ramos ou Santos até então, não tendo como lhes nutrir alguma prevenção. Se é certo, assim, que, em conluio, os réus tinham a posse da cocaína em pó, do crack e da maconha, não menos patente é que tinham tudo para entrega a consumo. Bastariam a indicá-lo a quantidade e diversidade de drogas e o dinheiro, indicativo de vendas anteriores. Que dirá se somados ao efetivo ato de comércio, quando os policiais se passaram por compradores. São ainda o montante e a variedade de entorpecentes e a atuação conjugada dos acusados que atestam a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

configuração da associação estável para o tráfico. É claro que ninguém teria tal quantidade e variedade de drogas para comércio isolado, tanto que o ponto era conhecido e movimentado, a ponto de populares terem indicado aos investigadores onde os réus guardavam o que não portavam. Mas nem era preciso tanto. O tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/06 não reclama a estabilidade da associação, mas se contenta com a finalidade de praticar, *reiteradamente ou não*, qualquer dos crimes aos quais se refere. A associação meramente *ad hoc* em nada abala a configuração do delito (cf. TJSP, 0043406-72.211.8.26.0071, TJSP, 6ª C. de Dir. Crim., j. 06.06.2013, Rel. Des. Machado de Andrade). Portanto, é de se julgar procedente a ação penal, nos termos da peça exordial. Consigne-se que, a despeito da primariedade de Ramos e de Santos, são ainda a quantidade e diversidade de drogas e a própria configuração da associação para o tráfico que indicam a inserção dos acusados nas atividades criminosas, a impor não apenas a negativa do favor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como a elevação das penas acima do piso legal e o regime inicial fechado para o cumprimento da privativa de liberdade (aliás, o único cabível em se tratando de crime equiparado a hediondo, por força do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas. Por fim, de rigor a decretação do perdimento do dinheiro apreendido, nos moldes do art. 63 do mesmo diploma legal. **Pela Defensoria Pública foi dito que:** RÉUS: **ERICK SANTANA SOARES RAMOS e JOSÉ RINALDO DOS SANTOS**. Não existe prova segura para fundamentar a condenação. A testemunha Dirceu, policial civil, relatou que o local era conhecido como ponto de tráfico de drogas. Já havia feito prisões. Apenas os réus estavam na rua quando chegaram. Um deles pediu para que levantasse a camisa e, depois disso, falou para que pegasse as drogas com o outro. Dirigiu-se ao local indicado. O parceiro realizou a prisão de um deles, especificamente o que realizou a revista. Após da prisão os populares indicaram o barraco onde estariam as drogas. Estavam embaladas da mesma maneira que as drogas que foram encontradas em poder dos réus. Não se recorda a versão apresentada pelos réus ou quais drogas apreenderam. Afirmou que encontram dinheiro. A testemunha Ricardo, policial civil, prestou esclarecimentos no mesmo sentido. Afirmou que poucas drogas foram encontradas em poder dos réus. Eles negaram que eram os proprietários das drogas que estavam no barraco. Não se recorda se eles falaram que trabalhavam juntos. Em Juízo, o réu Erick admitiu que estava com o corréu para a venda de drogas. Era o campana. Não


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

sabia sobre as drogas que estavam no barraco. Os entorpecentes estavam com o réu José. Ficava com o dinheiro. O réu José admitiu que estava no local para a venda de drogas. Disse que fez isso porque estava desempregado. Não se recorda quantas porções de drogas tinha no momento da prisão. Nada sabe sobre os entorpecentes do barraco, já que há três pontos de drogas na comunidade. Acrescentou que o réu Erick era o olheiro. A prova testemunhal, consistente apenas no depoimento dos policiais civis que realizaram a captura dos acusados, é, de per si, contaminada, porquanto buscam, com seu relato, ratificar sua ação, valorizando seu trabalho perante a sociedade. As declarações, portanto, devem ser recebidas com a máxima cautela. Nenhuma testemunha isenta foi ouvida em Juízo e não foi comprovado ato de comércio. E isso não pode ser suprido pela confissão dos acusados, vez que tem por finalidade apenas a aplicação dos benefícios da lei. Desta forma, de rigor a absolvição dos réus no que trata da acusação de tráfico de drogas. E no que concerne à acusação de associação para o tráfico, da mesma forma não pode ser julgada procedente. Mesmo que sejam considerados verdadeiros os depoimentos dos policiais civis, única prova produzida pela acusação, não ficou comprovada a estabilidade exigida pela figura típica. Não há o menor indício de que os acusados se dedicavam, com frequência ou não, à prática de tráfico de drogas. Não há qualquer prova, ainda que tênue, que justifique a grave imputação feita pelo Ministério Público. Nessa situação, fica claro que a acusação se baseou exclusivamente no número de agentes, fato esse insuficiente para caracterizar o delito em apreço. Em caso de entendimento diverso, requer-se, subsidiariamente: a) A desclassificação para a conduta descrita no artigo 37 da Lei 11.343/2006 no que trata do réu Erick, diante dos esclarecimentos prestados por ele, pelo corréu e pelos policiais militares; b) A fixação da pena no mínimo legal diante da primariedade dos réus; c) A aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, tendo em vista a primariedade dos acusados e o fato de não ter sido comprovado que participam de organização criminosa ou qualquer ato de comércio; d) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e) A fixação de regime aberto de cumprimento de pena; f) O direito de recorrer em liberdade. **Pela MMª. Juíza foi dito que:** **ERICK SANTANA SOARES RAMOS** e **JOSÉ RINALDO DOS SANTOS**, já qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 33, *caput*, e artigo 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com o artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

dia 10 de novembro de 2016, por volta das 17h20min, na Rua Euricledes Formiga, altura do nº 133, Aricanduva, na cidade de São Paulo, previamente associados para a prática de tráfico de drogas, trouxeram consigo e guardaram o total de 110g de cocaína e 549,1g de maconha, drogas causadoras de dependência física e psíquica relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, ERICK e JOSÉ RINALDO exploravam em conjunto um ponto de comércio de entorpecentes, no qual ERICK atendia inicialmente e revistava os consumidores, encaminhando-os a JOSÉ RINALDO, que entregava os pedidos e recebia os pagamentos. Assim, JOSÉ RINALDO, postado na via pública, portava 05 porções individuais de cocaína em pó, 07 de crack e 06 de maconha, ao lado de ERICK, e ambos mantinham mais 48 porções individuais de cocaína em pó, 396 de crack e 312 de maconha em uma mochila em um barraco próximo, tudo sem licença prévia da autoridade competente, para fornecimento a consumo. Investigando denúncia de tráfico de drogas no local, policiais civis, passando-se por consumidores, se aproximaram e pediram uma porção de cocaína em pó a ERICK. Ele os mandou levantarem a camisa e os encaminhou a JOSÉ RINALDO, que pegou a droga para entregar. Os investigadores então se identificaram, detiveram os agentes e, em revista pessoal, encontraram mais 04 porções de cocaína em pó, 07 de crack e 06 de maconha, além de R\$ 40,00 já arrecadados. ERICK não tinha nada de ilícito. Populares que não quiseram se identificar apontaram aos policiais um barraco próximo, onde os agentes armazenavam o restante das drogas, que foram efetivamente lá encontradas. A notificação foi ordenada (fls.106/107), os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar. A denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo os réus interrogados no final. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação nos termos da denúncia. A Defesa postulou a absolvição por falta de provas do tráfico. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o artigo 37 em relação a Erick, fixação de pena no mínimo, aplicação do redutor do artigo 33, 4º e substituição por pena restritiva de direitos, além do regime aberto. **É o relatório. Decido. 2- A ação penal é parcialmente procedente.** A materialidade do crime de tráfico foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.32/33), pelo Laudo de Constatação (fls.34/36) e pelo Laudo Químico-Toxicológico (fls.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

118.). A autoria foi comprovada pela prova testemunhal colhida. **Na fase policial**, ambos os réus permaneceram em silêncio. **Judicialmente**, o réu **Erick** confessou que era o “campana” de José Rinaldo. Negou a propriedade das drogas que estavam no barraco. Perguntou de onde o primeiro policial era, mas não o encaminhou a José. Não foi revistado. Com o corréu foi encontrada uma bolsa com as drogas. Ele fazia a venda. Fazia a função de campana pela primeira vez naquele dia. Tinha R\$ 40,00, dinheiro oriundo das vendas. O corréu **José Rinaldo** disse que conheceu os policiais no dia da prisão. O local da abordagem é próximo de sua residência. Estava com Erick, vendendo porções, e acabou sendo abordado. Tem dois filhos e sua mulher estava grávida. As drogas foram achadas em seu poder, maconha, pedras e cocaína. As drogas do barraco não eram suas. A comunidade tem três pontos de droga, não tendo qualquer relação com estas drogas. Os policiais foram direto em direção a eles, não chegando a vender porções a eles. Trabalhava no local havia dois meses. Os três pontos de venda não pertencem a mesma pessoa, pelo que sabe. A **testemunha** de acusação **Dirceu**, policial civil, disse que já havia feito várias prisões no local, que é conhecido ponto de venda. Continuou o trabalho e logrou prender os réus. Quando ali chegou, viu somente os dois, conversando com eles. Um pediu para que levantasse a camisa e o outro pegou a sacola para entregar as drogas. Seu parceiro deu voz de prisão a ambos e populares apontaram o local onde havia mais porções, do mesmo tipo. Localizou também quantia em dinheiro. Não se recorda da explicação dos réus sobre as drogas encontradas no barraco. Informalmente, eles confirmaram que vendiam as drogas. Ali é comum que um faça a segurança e outro segure a bolsa com drogas. O barraco era próximo de onde eles estavam. Indagado pela acusação, disse que populares apontaram o barraco como vinculado ao ponto de venda e aos réus. O ponto ali era conhecido. A **testemunha** de acusação **Ricardo**, também policial civil, disse que se recorda do caso, mas não dos réus. Seu parceiro foi na frente e ele em segundo, simulando ambos serem usuários. Estava bem próximo de Dirceu e um dos réus o pediu para levantar a camisa, recebendo o dinheiro. Diante disso, foi dada voz de prisão ao ser servida a porção de cocaína. Eles tinham uma pochete com poucas porções de cocaína e crack. Em um barraco havia mais porções e este local foi apontado por populares. Eles não admitiram a traficância. Tem certeza de que eles traficavam, não se recordando se eles confessaram isso. O dinheiro estava com eles, não se recordando com qual dos dois. Pela acusação,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

disse que se recorda dos réus, mas não soube diferencia-los. Fez várias prisões no local e a população indica onde estão as drogas. Não conhecia os réus antes dos fatos. **Desta forma, as provas de autoria e materialidade são robustas para ensejar a condenação dos réus por tráfico.** Os testemunhos de ambos os policiais, apesar de algumas falhas, foram harmônicos no sentido de que vendiam as drogas, embora não tenham especificado com quem estava a droga. Porém, os dois acusados confessaram que participaram da venda, um com a droga e o outro com o dinheiro arrecadado. Enquanto agentes públicos, os policiais gozam de fé pública, não sendo lógico que o mesmo Estado que lhes confere o mister de combater a criminalidade não dê credibilidade a seus relatos. Sobre o valor do depoimento policial já se decidiu: *TRAFICO DE ENTORPECENTES - Arguição de Nulidade - Defesa preliminar apresentada após o recebimento da denúncia - Inobservância do rito previsto na Lei 11.343/06 - AFASTAMENTO - Não demonstração do efetivo prejuízo, na forma do art. 571, CPP - Preliminar rejeitada. No mérito, Materialidade e autoria comprovadas Demonstração de ter a droga para fim de tráfico - Policiais são testemunhas como quaisquer outras pessoas e a impugnação a suas falas deve ser específica, não genérica- Tanto o Ministério Público quanto a defesa desistiram da oitiva das demais testemunhas arroladas, não cabendo, agora, arguição de insuficiência de provas pela ausência dos depoimentos de tais testemunhas - Comprovado que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico não há que se falar em desclassificação - Regime adequado, determinado por lei - Diante da comprovada primariedade da apelante, quantidade e tipo de droga apreendida e envolvimento de adolescente, cabe redução da pena em sua fração mínima - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 9196042542009826 SP 9196042-54.2009.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 15/03/2011, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/03/2011).* **Considero, porém, que a droga do barraco poderia não ser dos acusados, já que populares disseram que seria dos réus, mas tratando-se de ponto de tráfico, poderiam ser entorpecentes de outro vendedor, que trabalhava para o mesmo proprietário do entorpecente, que fosse posteriormente, pegar a droga. Não se viu um dos réus dirigindo até lá para pegar drogas antes da abordagem. Por isso, a pena pode ser aplicada no patamar mínimo. Impossível a desclassificação para o delito insculpido no artigo 37 da Lei 11.343,** quanto a Erick, que não portava diretamente as porções. Ora, este


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

participava da traficância como elemento garantidor, ainda que não realizasse as condutas do artigo 33 diretamente. Neste sentido o artigo 29 do Código Penal preceitua que “*quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade*”. Destaco que o artigo 37 tem caráter subsidiário, tendo aplicação quanto o agente colabora eventualmente com a empreitada criminosa, mas não assume uma função, ainda que de modo eventual naquele grupo. **Certo é que Erick admitiu que era remunerado para auxiliar no tráfico, atuando como “campana” dos vendedores.** Assim já se decidiu: “*ART. 37 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESSUPOSIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ENVOLVIMENTO COM O GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO. DIVISÃO DE TAREFAS. FUNÇÃO INTERNA DE SENTINELA, FOGUETEIRO OU INFORMANTE. CONFIGURAÇÃO DE TIPO PENAL MAIS ABRANGENTE. TRÁFICO OU ASSOCIAÇÃO. 3(...). A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsume ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueiro ou informante. (...). (...). (STJ, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/06/2013, T5 - QUINTA TURMA, undefined)*. Por outro lado, ainda que se reconheça que Erick integrava o grupo voltado ao tráfico, o que afasta a imputação do artigo 37 como já argumentado, **o contexto do flagrante é insuficiente para comprovar a estabilidade desta associação**, na forma do artigo 35 da Lei 11.343/06. Ora, ambos admitiram que trabalhavam juntos, mas não se sabe a quanto tempo o faziam, razão pela qual não é possível presumir a estabilidade entre eles, a qual deve ser comprovada por uma completa investigação e não por mero flagrante, com campana de alguns minutos. Aliás, chama atenção o fato de os policiais não conseguirem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

nem ao menos diferenciar os réus, não se podendo, portanto, determinar a quanto tempo eles trabalhavam juntos. Sobre a associação é a emblemática a lição de Vicente Grecco Vilho: *Elemento subjetivo do tipo - É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração*" (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, Saraiva, 2008, p. 128). **Passo a dosagem das penas.** Na primeira fase aplico as penas no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do que preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas. Por fim, na terceira fase, **aplico o redutor previsto no artigo 33, § 4º, posto que os réus eram primários** As penas devem ser cumpridas inicialmente em **regime fechado**, dada à quantidade de reprimenda fixada e nos termos do que propõe a Lei n.º 8072/90 em seu artigo 2º, §1º. O regime inicial fechado é o único compatível com a gravidade deste delito. Pelas mesmas razões **deixo de substituir as penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito**. O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante à ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar. Não poderão recorrer em liberdade, eis que já se encontram presos. Nesse sentido, a manutenção do cárcere se justifica como garantia de aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga após condenação em regime mais gravoso. Expeçam-se mandados de prisão. 4- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os réus **ERICK SANTANA SOARES RAMOS** e **JOSÉ RINALDO DOS SANTOS**, já qualificados nos autos, às penas de **01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal**, como incurso no **artigo 33, caput, da Lei 11.343/06**, absolvendo-os da imputação do **artigo 35, "caput", da referida norma**, com fundamento no **artigo 386, VII, do CPP**. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Autorizo a incineração dos entorpecentes e decreto o perdimento do dinheiro apreendido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

RENATA WILLIAM RACHED CATELLI
JUÍZA DE DIREITO

São Paulo, 22/03/2017. Eu, , (Fabiana de Moraes Lozano Benazzi, esc., dig. e subsc).

Renata William Rached Catelli
JUÍZA DE DIREITO

DR(A) PROMOTOR(A):

DR(S) DEFENSOR(ES):

ACUSADO: